

한국거래소 규정의 제·개정에 관한 예고

한국거래소 규정의 제·개정 예정사항을 다음과 같이 예고하오니, 의견이 있으신 분은 접수부서로 서면(이메일 제출 가능)으로 제출하여 주시기 바랍니다.

규정명	코스닥시장 상장규정 및 같은 규정 시행세칙
주요 내용	<코스닥시장 상장규정> ☐ 종속회사등 상장*시 코스닥시장 상장법인 이사회의 의무 신설 (안 제19조의2) * 해외 증권시장에 상장하는 경우 포함 ○ 종속회사등 상장시 코스닥시장 상장법인 이사회는 주주에게 미치는 영향을 평가하고 주주 보호방안을 마련하도록 의무화 ○ 주주 보호방안 등에 관하여 주주와 소통하거나 주주총회에 준하는 절차에 따라 주주 동의 여부를 확인하도록 의무화 ○ 주주 소통 결과 또는 주주 동의 여부 등을 고려하여 종속회사등 상장에 대한 찬반의견을 결정하고 해당 찬반의견을 종속회사등에 통지하도록 의무화 ○ 한편, 코스닥시장 상장법인 이사회의 공정한 직무 집행을 위해 이사회에서 정하는 바에 따라 별도의 위원회*를 설치·운영하도록 의무화 * 위원장을 독립이사로 하거나 3분의 2 이상을 독립이사 및 외부전문가로 구성하되, 독립이사의 자격을 갖춘 외부전문가를 위원으로 선임 가능 ☐ 중복상장 규제 회피를 위한 합병 등 방지(안 제33조제3항) ○ 중복상장 규제를 회피하기 위한 비상장법인과의 합병* 등을 우회상장 유형으로 추가 * (예) 코스닥시장 상장법인의 비상장 종속회사와 상장 종속회사가 합병하는 경우 등 ☐ 중복상장 규제 위반시 상장계약 위약금 부과근거 마련(안 제53조의2) ○ 중복상장 관련 코스닥시장 상장법인의 의무 미이행시 상장위원회의 심의를 거쳐 10억원 이내에서 상장계약 위약금을 부과할 수 있도록 함 ☐ 기타 조문 정비(안 제2조제1항제48호)

<코스닥시장 상장규정 시행세칙>

☐ 중복상장 심사대상 명확화(안 제20조의2)

- 중복상장 심사대상을 종속회사*, 계열회사 중 수직적 지배관계가 있는 회사** 등으로 규정

* 외부감사법 제2조제3호에 따른 지배·종속의 관계있는 회사 중 종속되는 회사

** 가이드라인에서 구체화 예정

☐ 중복상장 심사기준 마련(안 별표 6의 제3호의2)

- 중복상장의 경우 질적심사기준의 특례로서 영업의 독립성, 경영의 독립성, 투자자 보호 관점에서 심사기준을 마련

- 투자자 보호에 대한 심사기준(주주 보호 노력)을 ① 물적분할로 설립된 자회사를 상장하는 경우, ② 일반 자회사를 상장하는 경우, ③ 소규모 자회사를 상장하는 경우로 구별하여 규정

- 물적분할로 설립된 자회사를 상장하는 경우 모회사 주주의 동의를 의무화

- 일반 자회사를 상장하는 경우는 주주 보호 노력 이행 여부를 심사하되, 모회사 주주의 동의가 있는 경우에는 주주 보호 노력을 이행한 것으로 추정

- 소규모 자회사*를 상장하는 경우는 모회사가 주주영향 평가, 주주 보호방안 마련 등 절차에 관한 의무를 이행한 경우 주주 보호 노력 이행 여부 심사를 면제

* 자산·매출·영업이익 비중이 모두 모회사의 자산·매출·영업이익의 10% 미만인 자회사. 기업가치 등을 고려할 때 거래소가 주주 보호 노력 이행 여부를 심사할 필요성이 있다고 판단하는 경우 기업가치 비중도 추가심사 가능

☐ 중복상장 관련 모회사의 의무 위반에 따른 상장계약 위약금 부과 기준·금액·절차 및 매매거래정지 근거 등 마련(안 제19조제1항제3호, 제58조의2, 별표 15, 별지 제28호의2 서식, 별지 제45호 서식)

- 상장위원회 심의를 거쳐 위약금 부과금액 기준을 정하고 위반 사항의 중요성에 따라 부과금액을 가중·감경할 수 있도록 함

- 상장계약 위약금 부과시 1일간 거래 정지할 수 있도록 근거 마련

☐ 기타 조문 정비(안 별표 6의 제3호)

의견제출 시한	2026. 7. 14.
접수부서	코스닥시장본부 상장부 상장제도팀
	전화번호 : 02-3774-9711
	E-mail : dinnerman@krx.co.kr
기타 필요사항	-
첨부파일	코스닥시장 상장규정 및 같은 규정 시행세칙 일부개정규정안